



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

MEMORANDO Nº 64/2024/SEE - DILIC

Ao Senhor **Jardesson Silva Araújo**
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

Assunto: **Análise e emissão de parecer jurídico / Diligência**

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o cordilamente, em atenção ao MEMORANDO Nº 40/2024/SEE-DICL, datado de 14/08/2024, sirvo-me do presente para expor e requerer o que segue:

1. Trata-se de análise e emissão de parecer sobre a possibilidade de inexigibilidade de licitação por meio da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto é contratação de empresa para a prestação do serviço voltado ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial, físico, acadêmico e profissional dos alunos matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino.

2. Contudo, a priori, verifica-se que ao pleito não se enquadra nos requisitos do art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

3. Todavia, caso seja de interesse da SEE, a contratação poderá ser realizada por meio de chamamento público com base na Lei nº 13.019/2014 combinada com o Decreto Estadual nº 11.238/2023 e suas alterações posteriores, desde que o INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE – IDECAE, **se enquadre como organização da sociedade civil, sem fins lucrativos**.

4. O Decreto Estadual nº 11.238/2023, estabelece:

Art. 2º Para os efeitos desta norma, consideram-se os conceitos, fundamentos e princípios definidos na Lei Federal nº 13.019, de 2014.

5. A Lei nº 13.019/2014, descreve:

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - organização da sociedade civil:

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na [Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999](#); as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;

[...]

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros;

6. Doutro modo, caso não seja possível o chamamento público poderá a SEE considerar realizar a contratação por meio de inexigibilidade em conformidade com o art. 31 da Lei nº 13.019/2014, in verbis:

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:

I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;

II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no [inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964](#), observado o disposto no [art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000](#). [\(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015\)](#)

7. Nesse compasso, deverão ser atendidos os requisitos descritos no art. 32 e 30 da referida norma.

8. Ante o exposto, devolvo os autos em diligência para:

a) Caso seja de interesse da SEE, realize chamamento público com base na Lei nº 13.019/2014;

b) Para tanto, a SEE deverá apresentar plano de trabalho referente a execução dos serviços a serem realizados no período pretendido;

c) Juntar nova autorização do Secretário de Estado de Educação e Cultura - SEE, para formalização dos procedimentos necessários;

d) Seja juntada a documentação a que se refere o art. 31 e 32 do Decreto Estadual nº 11.238/2023, vejamos:

Art. 31. Além da apresentação do plano de trabalho, a organização da sociedade civil selecionada deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos:

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, dois anos com cadastro ativo;

III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;

d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou

f) prêmios de relevância recebidos no país ou no exterior pela organização da sociedade civil.

IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Estaduais;

V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;

VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;

VIII - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;

IX - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento; e

X - declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria.

Art. 32. Além dos documentos relacionados no art. 31, a organização da sociedade civil, por meio de seu representante legal, deverá apresentar declaração de que:

I - não há, em seu quadro de dirigentes:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública; e

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea "a" deste inciso.

II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e

III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública;

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

e) No caso de realização de inexigibilidade de chamamento público, seja devidamente **justificada pela autoridade máxima da SEE** devendo ser **publicada** seu extrato, conforme preconiza o art. 32, caput e parágrafo primeiro da Lei nº 13.019/2014.

f) Alterar a minuta de contrato para minuta de termo de colaboração, se for o caso pretendido pela SEE.

8. Por fim, realizadas as devidas alterações ou modificações de interesse da SEE, recomenda-se o encaminhamento a CONJUR/DILIC para análise e emissão de parecer jurídico.

Atenciosamente,

[Documento datado e assinado eletronicamente]

Gerberson Amazonas Tussolini

Consultoria Jurídica

Divisão Jurídica de Licitação e Contratos

Portaria nº 59/2023 - OAB/AC nº 3.663



Documento assinado eletronicamente por **GERBERSON AMAZONAS TUSSOLINI, Chefe de Divisão**, em 21/08/2024, às 12:52, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0012158219** e o código CRC **31DD6500**.